LUCROATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

CAPACITAÇÃO COMERCIAL · USO INTERNO

# Cards de Abordagem Comercial — DCF

## Direito Creditório Federal
## Guia de bolso do Executivo de Vendas

Cinco abordagens calibradas por canal e por tempo de contato, mais o roteiro de contra-argumentação. Todos alinhados ao FAQ de Capacitação, ao Deck Comercial e à Nota Técnica NT-001: mesma base legal, mesmo deságio, mesmo exemplo.

05

**Versão 1.0** · Setembro de 2026
Material interno de capacitação — **não encaminhar a cliente**
Sujeito a ajustes após validação da Diretoria e do Jurídico

## O posicionamento que sustenta as cinco abordagens

A abordagem do DCF deixa de ser **tributária** e passa a ser **financeira**. O empresário não quer ouvir artigo de lei no primeiro contato — quer entender o que muda no caixa dele. A linguagem jurídica não some: ela **desce** para o momento certo, que é quando a objeção de segurança aparece.

> **Operação financeira estruturada, conduzida por escritório de advocacia.**

Leveza na promessa, peso na condução. É a frase-guia dos cinco cards — e é o que nos separa de quem vende a mesma categoria de operação sem dizer quem responde por ela.

## As três blindagens (sempre nesta ordem)

| Blindagem | Como se diz na reunião |
|---|---|
| **1 · Titularidade antes do uso** | O crédito é transferido por cessão formal e **habilitado no nome da empresa antes** da primeira compensação. Quando a compensação ocorre, o crédito é dela. |
| **2 · Ativo consolidado** | Não é laudo, não é liminar, não é decisão de primeiro grau. É crédito reconhecido em decisão **transitada em julgado**. |
| **3 · Dentro do sistema** | As compensações são declaradas à Receita **via PER/DCOMP**, com rastreabilidade integral. Nada informal, nada paralelo. |

Âncora normativa, quando pedida: **art. 100, §11 da Constituição**, com a redação da **EC 113/2021** — que autoriza expressamente o uso de créditos reconhecidos judicialmente, inclusive adquiridos de terceiros, para quitação junto à União.

## A régua do número — não entre na guerra de percentual

Vai aparecer concorrente oferecendo mais que os nossos 20%. A resposta não é cobrir a oferta:

> "Não trabalho com o maior percentual do mercado. Trabalho com o percentual que eu consigo sustentar em papel timbrado, com parecer, no nome do meu escritório."

TRÊS COISAS QUE O EXECUTIVO NUNCA DIZ

- **"Sem risco" / "total segurança jurídica"** — promessa absoluta. Somos sociedade de advocacia: isso esbarra no Código de Ética da OAB.
- **"Existe uma brecha"** — não é brecha. É autorização constitucional expressa. Palavra que nos aproxima do que o mercado ruim faz.
- **Qualquer número que não esteja neste material** — todo percentual, prazo e valor dito ao cliente vira compromisso da Lucro Ativo.

# 01 Pitch de Elevador

≈ 30 segundos · presencial, informal, sem material em mãos

QUANDO USAR

Encontro casual, corredor de evento, apresentação entre conhecidos. O objetivo **não é vender** — é fazer a pessoa pedir a segunda conversa. Uma ideia por frase. Nenhuma lei.

**ROTEIRO**

"A gente estrutura **operações financeiras** para empresas que pagam muito imposto federal.

Na prática: em vez de a empresa desembolsar 100% do PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS todo mês, ela quita esses tributos com um **direito creditório contra a União** — e paga **80%**. A diferença fica no caixa dela.

Quem conduz é **escritório de advocacia**, do diagnóstico à última compensação.

Se a empresa recolhe acima de **R$ 100 mil por mês**, vale uma conversa de 20 minutos."

## Se ele pedir mais, pare aqui

O elevador termina em **agendamento**, não em explicação. A frase de saída:

"Te mando uma mensagem ainda hoje e a gente marca 20 minutos. Qual o melhor número?"

NESTE CARD, NÃO FAÇA

- Não cite EC 113, PER/DCOMP ou trânsito em julgado — é informação demais para 30 segundos e derruba a leveza.
- Não prometa economia em reais sem saber o porte — a conta só entra quando ele der o número dele.
- Não use "recuperação de imposto". Não é recuperação; é **compensação** do tributo corrente.

# 02 Abordagem Fria — SDR

Telefone · objetivo único: agendar reunião com o Executivo

### QUANDO USAR

Primeiro contato telefônico com lista fria. O SDR **não vende a operação** — ele qualifica pelo porte e agenda. Explicar demais aqui destrói a reunião seguinte.

### 1 · ABERTURA — PEÇA PERMISSÃO, NÃO ATENÇÃO

"[Nome], bom dia. Aqui é [X], da **Lucro Ativo** — somos um escritório de advocacia especializado em estrutura tributária para empresas de médio e grande porte.

Liguei por um motivo só e são 40 segundos: a gente trabalha com empresas que têm volume alto de imposto federal e querem reduzir esse desembolso de forma estruturada. Posso te fazer **uma** pergunta para saber se faz sentido a gente seguir?"

### 2 · QUALIFICAÇÃO — A ÚNICA PERGUNTA QUE IMPORTA

"A empresa recolhe, em média, quanto por mês em tributos federais — **PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS somados**?"

**Abaixo de R$ 100 mil/mês**

"Entendi. Hoje o nosso modelo faz mais sentido acima desse patamar. Posso te deixar no radar e retomar quando a operação crescer?"

*Encerre limpo. Não queime o contato.*

**Acima de R$ 100 mil/mês**

Siga para o bloco 3 — a conta resumida e o agendamento. Registre o valor informado no CRM: é ele que dimensiona a proposta.

### 3 · A CONTA EM DUAS FRASES + AGENDAMENTO

"Então faz sentido. Resumindo: a empresa deixa de desembolsar o valor integral desses tributos e passa a pagar **80%** do que for efetivamente compensado. A diferença é economia direta — nesse porte, costuma passar de meio milhão por ano.

Não estou te pedindo decisão nenhuma. O que eu proponho é um **diagnóstico sem custo**: com os DARFs ou a DCTFWeb dos últimos 12 meses, a gente devolve em números quanto a sua empresa economizaria por mês e no ano.

Tenho **quinta às 10h ou sexta às 16h** com um dos nossos consultores. Qual funciona melhor?"

### OBJEÇÃO · "ISSO É AQUELE ESQUEMA DE COMPRA DE CRÉDITO?"

"Boa pergunta — e é a pergunta certa. Existe esquema no mercado e a Receita está autuando. A diferença é que na nossa estrutura o crédito é **transferido e habilitado no nome da sua empresa antes** de qualquer compensação, e tudo roda dentro da Receita. Se você quiser, o consultor leva a **nota técnica** para o seu jurídico analisar antes de qualquer decisão."

# 03 Abordagem por WhatsApp

Texto curto e escaneável · sem link no primeiro contato

QUANDO USAR

Contato obtido em evento, indicação ou retomada de lead. Frases curtas, linha em branco entre elas — bloco corrido não é lido. **Não mande link nem PDF na primeira mensagem**: reduz entrega e parece disparo em massa.

## MENSAGEM 1 — ABERTURA

[Nome], boa tarde. Aqui é [X], da **Lucro Ativo** — escritório de advocacia especializado em estrutura tributária.

Trabalhamos com empresas que têm volume relevante de tributo federal e querem **reduzir o desembolso mensal** de forma estruturada.

Em uma linha: a empresa quita PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS com direito creditório contra a União e paga **80%** do que for compensado. A diferença fica no caixa.

Numa empresa que recolhe R$ 200 mil/mês, são **R$ 480 mil por ano**.

Não preciso que você decida nada agora. Se fizer sentido, me manda a média de recolhimento federal dos últimos 12 meses (ou os DARFs/DCTFWeb) que eu te devolvo **o número da sua empresa, sem custo**.

Posso te mandar?

## MENSAGEM 2 — SE VIER "COMO ASSIM?" OU "É SEGURO?"

É a pergunta certa — eu desconfiaria também.

O crédito é reconhecido em decisão judicial **transitada em julgado**, e é transferido e **habilitado no nome da sua empresa antes** de qualquer compensação. As compensações são feitas **dentro da Receita Federal, via PER/DCOMP** — nada por fora.

A base é o encontro de contas da **EC 113/2021**. Quem conduz é o escritório, do início ao fim.

Se quiser, eu mando a nota técnica pro seu contador ou jurídico avaliar antes de qualquer conversa comercial.

NESTE CARD, NÃO FAÇA

- Nada de áudio no primeiro contato, nada de "bom dia" solto esperando resposta.
- Não mande o deck antes de o cliente pedir — material cedo demais vira arquivo não aberto.
- Se não responder, **uma** retomada em 3 a 4 dias úteis. Depois disso, volta para cadência do SDR.

# 04 Apresentação em Evento

1 minuto · palco, roda de networking, rodada de apresentações

QUANDO USAR

Quando há plateia e o executivo tem um minuto para se apresentar. A estrutura é **pergunta hipotética → reconhecer a desconfiança → diferenciar → número → convite**. Não é o momento da base legal detalhada.

**ROTEIRO — 1 MINUTO**

*(abertura em hipótese — entrega a promessa sem assumi-la)*
"Deixa eu te fazer uma pergunta. Se existisse uma forma de a sua empresa continuar em dia com todo o imposto federal — PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, INSS — mas desembolsando **20% a menos** todo mês, de forma estruturada e conduzida por escritório de advocacia... você acreditaria que isso existe?

*(nomeie a desconfiança antes que ele nomeie)*
A maioria dos empresários não acredita. E eu entendo o porquê: a gente foi educado a achar que tudo em tributo é proibido, arriscado, ou golpe. E, sendo honesto, tem muita coisa ruim circulando mesmo.

*(a virada — e é aqui que nos diferenciamos)*
Só que existe uma diferença entre **brecha** e **autorização**. O que a gente faz tem assento na Constituição — o encontro de contas da **Emenda 113**. O crédito é transitado em julgado, é habilitado no nome da empresa antes de ser usado, e tudo passa dentro da Receita.

*(o número, uma vez só)*
A economia é de **20%, fixa**. Numa empresa que recolhe R$ 200 mil por mês, são **R$ 480 mil no ano**.

*(convite, não fechamento)*
Eu não vim te vender nada aqui. O que eu gostaria era de entender a realidade da sua operação e te devolver o número da **sua** empresa. O diagnóstico não tem custo. Me passa seu contato?"

*Por que funciona: a hipótese desarma ("se existisse..."), a desconfiança admitida coloca o executivo do mesmo lado da mesa do empresário, e a distinção brecha × autorização é o que nenhum concorrente consegue repetir sem ter a estrutura jurídica que temos.*

# 05 Pitch de Vendas Completo

Reunião de 10 a 12 minutos · sócio, CFO, controller ou contador na mesa

REGRA DE OURO DESTA REUNIÃO

Primeiro a **estrutura**, depois o **número**. Se a segurança não convencer, o número não interessa — e quem começa pelo número parece quem tem algo a esconder.

### ① ABRA PELO CLIENTE, NÃO POR NÓS

"Antes de eu falar qualquer coisa: **quanto a empresa recolhe hoje, por mês, em tributos federais?** É sobre esse número que eu quero conversar."

### ② NOMEIE A DESCONFIANÇA PRIMEIRO

"E já começo pelo que provavelmente está na sua cabeça: tem muita coisa ruim circulando nesse mercado, e a Receita está autuando empresa. Então minha proposta é a seguinte — eu te mostro primeiro **por que isso não é aquilo**, e só depois falamos do número. Se a estrutura não te convencer, o número não interessa."

### ③ A ESTRUTURA, EM TRÊS BLINDAGENS

"Primeiro: **titularidade antes do uso.** Sua empresa não 'usa crédito de terceiro'. O crédito é transferido por cessão formal e habilitado no nome dela **antes** da primeira compensação. Quando a compensação acontece, o crédito é dela.

Segundo: **ativo consolidado.** Não é laudo, não é liminar, não é decisão de primeira instância. É crédito reconhecido em decisão **transitada em julgado**.

Terceiro: **dentro do sistema.** As compensações são declaradas à Receita via **PER/DCOMP**, com rastreabilidade integral. Nada informal, nada paralelo.

A base é o **artigo 100, §11 da Constituição**, com a redação da **Emenda 113 de 2021** — que autoriza expressamente o uso de créditos reconhecidos judicialmente, inclusive adquiridos de terceiros, para quitação junto à União."

### ④ O MODELO ECONÔMICO, ABERTO

"A empresa paga à Lucro Ativo **80%** do valor efetivamente compensado — e nesses 80% já estão honorários, taxas e todos os custos. A economia é **fixa em 20%**.

Regra de bolso: a cada **R$ 1 milhão** compensado, R$ 800 mil de desembolso e **R$ 200 mil de economia**.

No seu caso, com R$ 200 mil por mês, são R$ 2,4 milhões cedidos no ano e **R$ 480 mil que ficam na empresa**.

E um ponto importante: **não há desembolso antecipado** para aquisição do crédito. O pagamento acompanha as competências — a empresa deixa de pagar 100% no vencimento e passa a pagar 80% conforme as compensações são feitas."

### ⑤ O CAMINHO

"Diagnóstico técnico com os últimos 12 meses de recolhimento → análise jurídica de viabilidade → proposta com cronograma. A **primeira compensação acontece em até 30 dias** da formalização, e a partir daí é mensal, com acompanhamento da nossa equipe.

Seu contador não fica de fora: a gente entrega o **roteiro contábil e fiscal completo**, porque o lançamento correto do ativo faz parte da operação."

### ⑥ FECHE SEM PEDIR DECISÃO

"Não preciso que você decida nada hoje. Preciso da **média dos últimos 12 meses de recolhimento federal** — DARFs ou DCTFWeb resolvem.

Com isso eu te devolvo a simulação com o número da sua empresa, mês a mês e no ano. **Primeiro o número. Depois, se fizer sentido, a estrutura jurídica.**

E se você quiser envolver seu contador ou seu jurídico desde já, melhor ainda — eu mando a **nota técnica** com as âncoras normativas pra eles analisarem antes."

### O QUE SAI DA REUNIÃO

Não saia com "vou pensar". Saia com **uma** das três: (1) os DARFs/DCTFWeb em mãos, (2) o e-mail do contador para envio da nota técnica, ou (3) data marcada para a reunião técnica com o jurídico do cliente.

# 06 Objeções e Contra-argumentação

As quatro que mais aparecem — e a resposta que não improvisa

### "FULANO ME OFERECEU 30%. POR QUE VOCÊS SÓ DÃO 20%?"

"Entendo. E é justamente aí que eu peço trinta segundos. Deságio maior costuma significar **crédito de qualidade menor** ou **estrutura mais frágil** — e quem assume a conta disso não é quem vendeu, é a empresa que compensou.

Eu não trabalho com o maior percentual do mercado. Trabalho com o percentual que eu consigo **sustentar em papel timbrado, com parecer, no nome do meu escritório**. Se o concorrente entregar a base normativa da operação dele por escrito, coloque lado a lado com a nossa nota técnica e compare — é o teste que eu faria no seu lugar."

### "MEU CONTADOR DISSE QUE NÃO PODE COMPENSAR COM CRÉDITO DE TERCEIRO."

"Ele está certo — no rito de que ele está falando. A vedação do **art. 74, §12 da Lei 9.430/96** alcança crédito de terceiro na compensação comum, e é isso que está sendo autuado.

A nossa operação não passa por ali. A empresa é **habilitada como titular** do direito creditório antes de compensar, e a âncora é o **art. 100, §11 da Constituição (EC 113/2021)** — norma posterior e superior, que autoriza expressamente crédito adquirido de terceiro.

Eu mando a nota técnica para ele hoje. Se ele quiser, marco uma conversa direta com o nosso jurídico — a gente prefere que o contador participe desde o início."

### "E SE A RECEITA GLOSAR?"

"Pergunta legítima. Por isso a operação é **conduzida por escritório de advocacia**, com parecer de viabilidade emitido caso a caso — e a gente diz **não** quando não cabe. A defesa administrativa e judicial da compensação faz parte do escopo e está prevista em contrato.

O que eu não vou te dizer é que não existe risco. Quem promete ausência de risco em matéria tributária está te vendendo outra coisa."

### "VI UM VÍDEO DIZENDO QUE ISSO É GOLPE."

"Provavelmente é sobre o esquema de venda de crédito com laudo e liminar — e quem alerta sobre isso tem razão. A Receita está autuando esses casos, e eu também recomendo desconfiar.

A diferença é técnica e é verificável: **trânsito em julgado**, **titularidade antes do uso** e **compensação declarada dentro da Receita**. Traga o material que você viu para a próxima conversa — eu prefiro discutir isso abertamente com o seu jurídico do que você ficar com a dúvida."

# Pontos em aberto — ajustar antes da versão definitiva

Este material é **v1.0 e está sujeito a ajustes**, conforme definido pela Diretoria. Os três pontos abaixo foram deliberadamente deixados de fora dos scripts porque, hoje, não há definição fechada — e número dito ao cliente vira compromisso.

### 1 · A palavra "líquido" não aparece em nenhum card

O parecer técnico-jurídico sustenta que os 20% **não sofrem tributação** (aporte em Reserva de Capital, sem trânsito pelo resultado). Se confirmado, "20% líquidos" passa a ser o argumento mais forte contra ofertas de percentual maior. **Pendente:** o Guia de Contabilização contradiz o Parecer nesse ponto — decisão do CLO.

### 2 · Prazo de contrato não é citado em nenhum card

O FAQ de Capacitação e o Deck Comercial indicam **12 meses**; a reunião de capacitação de 08/09 tratou de **60 meses** como padrão ideal. Enquanto não houver alinhamento, o executivo **não deve cravar prazo** na abordagem. O que pode ser dito é apenas: *primeira compensação em até 30 dias*.

### 3 · Prova social ainda não está disponível

Nenhum card cita número de clientes, volume compensado ou case — porque não há dado validado e autorizado. É a maior lacuna do material comercial hoje. Com dois ou três números liberados, os cards 04 e 05 ganham força relevante.

## Consistência verificada

- Base legal: **EC 113/2021 (art. 100, §11 da CF)** — a Lei 9.430/96 só aparece para **diferenciar**, nunca como fundamento.
- Deságio: **20% fixo** em todos os cards. Exemplo padrão: R$ 200 mil/mês → R$ 2,4 mi/ano → **R$ 480 mil** de economia.
- Tributos citados: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS. Ticket de referência: acima de **R$ 100 mil/mês**.
- Alinhado ao **FAQ de Capacitação v1.3**, ao **Deck Comercial DCF v3** e à **Nota Técnica NT-001/2026**.